



CUT: 219466-2025

**RESOLUCION DIRECTORAL N° 0186-2026-ANA-AAA.MDD**

Tambopata, 09 de julio de 2026

**VISTO:**

El expediente administrativo con Código Único Ordenando (CUT) 219466-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 04.11.2025 contra el señor **FRANKLIN ALFEREZ QUEA** identificado con DNI N° 45513421.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

**SEGUNDO.-** Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

**TERCERO.-** Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 02.10.2025 la ALA Tambopata-Inambari, llevó a cabo una verificación técnica de campo (VTC) en el sector de la comunidad minera, ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, constatando la utilización de agua superficial proveniente de la quebrada Osjo Cachi para actividades de minería (refrigeración del equipo de la unidad operativa denominada Cholo Molino y para el lavado del material aurífero, de tal manera se realizó el aforo puntual del caudal aplicando el método volumétrico (Balde, Cronometro y cuaderno de apuntes), se constató también que todos los componentes de la actividad minera estuvieron operativos, así como el referido equipo moliendo el material aurífero dentro de la faja marginal. El agua es captada a través de un politubo de color negro de 1" de diámetro y que llega por gravedad



hasta la unidad operativa. La ubicación del punto de captación es conforme al siguiente detalle:

| Descripción                | Fuente de Agua  |                         | Ubicación de la captación |           |          |                |                    |                      |           |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
|                            | Clase de Fuente | Unidad Hidrográfica     | Política                  |           |          | Administrativa |                    | Geográfica           |           |
|                            |                 |                         | Dpto.                     | Provincia | Distrito | AAA            | ALA                | UTM, Datum WGS84 19S |           |
| Punto de captación de agua | Superficial     | Cuenca Inambari (46648) | Puno                      | Carabaya  | Ollachea | Madre de Dios  | Tambopata-Inambari | Este (m)             | Norte (m) |
|                            |                 |                         |                           |           |          |                |                    | 338 210              | 8 473 919 |

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0086-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 23.10.2025, la ALA Tambopata-Inambari informó que habiéndose verificado en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) de la Autoridad Nacional del Agua se ha constatado que el uso del agua superficial proveniente de la quebrada Osjo Cachi no cuenta con el correspondiente derecho de uso, siendo atribuible al señor Franklin Alferez Quea, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

**CUARTO.-** Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0040-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 04.11.2025, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por usar el agua con fines de uso minero sin el correspondiente derecho de uso, ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, cuya ubicación geográfica en; 338 210 metros (m)-Este (E) y 8 473 919 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM), advirtiéndole que no cuenta con licencia de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal a. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 1. del artículo 120 de la referida Ley *“Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Mediante el escrito presentado en fecha 11.11.2025, el imputado reconoció la infracción, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) Se acogió al reconocimiento de la infracción al amparo del literal a) del numeral 2 del artículo 257 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
  - ii) Pese al reconocimiento de la infracción, el imputado advierte ciertas precisiones técnicas respecto a lo consignado en el Acta de Supervisión N.° 026-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM, señalando que la infraestructura operativa no correspondía a un equipo "Cholo Molino" sino a una máquina chancadora con motor petrolero, que el uso del recurso hídrico era mínimo y exclusivo para la refrigeración de dicho motor (descartando el lavado de material aurífero), y que la captación del agua provino por gravedad mediante politubo desde el desfogue o filtración de una labor minera autorizada y no directamente de la quebrada Osjo Cachi.
  - iii) Finalmente, el imputado solicita la atenuación de la responsabilidad administrativa al amparo de las normas del procedimiento sancionador, manifestando haber subsanado voluntariamente y haber cesado de la conducta infractora mediante el desmantelamiento total de los equipos de molienda, el retiro definitivo de la manguera de conducción y el posterior nivelado y cercado del área intervenida, adjuntando vistas fotográficas como medios de prueba.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BDF78D1C

**4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0115-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 18.12.2025, la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) Respecto al reconocimiento expreso de responsabilidad formulado por el imputado, y valorando de forma integral las precisiones técnicas y fácticas expuestas en su escrito, queda plenamente acreditada y confirmada la comisión de la infracción; toda vez que, si bien el imputado aclara que la fuente de captación correspondía al desfogue de una labor minera y que el volumen de agua era mínimo y destinado únicamente a la refrigeración de una máquina chancadora, dichos argumentos no enervan la naturaleza objetiva de la infracción, pues cualquier modalidad de aprovechamiento técnico o industrial del agua - con independencia de su origen filtrado, volumen o tipo de maquinaria empleada - requiere de manera obligatoria y autorización de esta autoridad.
- ii) En esa línea, en mérito a los hechos verificados el 02.10.2025, se acredita que el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos, por utilizar el agua sin el respectivo derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, infracción tipificada en el literal **a.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral **1.** del artículo 120 de la referida Ley.
- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve y recomendando imponer una sanción de **uno coma tres (1.3) UIT**; sin embargo, considerando el reconocimiento expreso y por escrito de la comisión de la infracción por parte del imputado, para el presente caso, corresponderá aplicar la reducción de la multa en un treinta (30 %) prevista en el literal a) del inciso 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG, hasta un monto de cero coma noventa y uno **(0,91) UIT**, considerando que oscila dentro del rango establecido dentro de una multa **LEVE**, prevista en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
- iv) En tanto persista la infracción detectada, corresponde disponer el cese de la utilización ilegítima del recurso hídrico y/o realizar el trámite correspondiente del derecho de uso de agua superficial de la quebrada Osjo Cachi como medida complementaria, conforme lo prevé el literal c. del artículo 25 de los Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA.

**4.4** A través del Memorando N° 1413-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en fecha 29.12.2025, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

**4.5** Mediante la Carta N° 0006-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 03.03.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción<sup>1</sup> sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.

**4.6** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, el imputado no formuló el

<sup>1</sup> Informe Técnico N° 0115-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM



descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

**QUINTO.-** Que, mediante el Informe Legal N° 0090-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 07.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** La constatación de uso del agua superficial con fines de uso minero, ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, constatando la utilización de agua superficial proveniente de la quebrada Osjo Cachi, verificándose que no cuentan con el derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, es una infracción tipificada en el literal a. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 1. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.2** Del análisis del expediente se acredita que el imputado, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
- i) El acta de verificación de campo de fecha 02.10.2025 en la cual se constató el uso del agua superficial de la quebrada Osjo Cachi, ubicada en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, advirtiéndose que no cuenta con licencia de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
  - ii) El Informe Técnico N° 0086-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 23.10.2025 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
  - iii) El reconocimiento de la infracción presentado por imputado mediante el escrito de fecha 11.11.2025.
  - iv) El Informe Técnico N° 0115-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 18.12.2025 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
  - v) Del mismo modo, se ha efectuado una búsqueda en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) advirtiéndose, que el imputado actualmente no cuenta con licencia uso de agua a la fecha.
- 5.3** En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una leve, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible al señor Franklin Alferez Quea, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa de cero coma noventa y uno **(0,91) UIT**. Asimismo, disponer el cese de la utilización ilegítima del recurso hídrico como **medida complementaria** a efectos de otorgarle al imputado un plazo máximo de hasta tres (3) meses, para que regularice y obtenga el derecho de uso de agua correspondiente.

**SEXTO.-** Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- SANCIONAR** al señor **FRANKLIN ALFEREZ QUEA** identificado con DNI N° 45513421, con una multa de cero coma noventa y uno **(0,91) UIT**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por utilizar el agua superficial de la quebrada Osjo Cachi con fines de uso minero, sin el correspondiente derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, ubicada en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BDF78D1C

| INFRACTOR  | DNI N°                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE                                                                                                                               | SANCIÓN                | CALIFICACIÓN                                | TIPO        | MONTO (UIT) | PLAZOS                      |                       |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                        |                                             |             |             | Multa                       | Medida Complementaria |  |
| INFRACCIÓN | 45513421                                                                                                                                                                                                                 | FRANKLIN ALFEREZ QUEA                                                                                                                | FUENTE NATURAL DE AGUA | LEVE                                        | Multa       | 0,91        | 15 días hábiles             | 3 meses               |  |
|            | DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                        | UNIDAD HIDROGRÁFICA                         | CLASE       | TIPO        | NOMBRE DE LA FUENTE DE AGUA |                       |  |
|            | Utilizar el agua superficial con fines de uso minero sin el correspondiente derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, ubicada en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno. |                                                                                                                                      |                        | Cuenca Inambari (Código 46648)              | Superficial | Quebrada    | Omapacheta                  |                       |  |
|            | TIPIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                        | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE CAPTACIÓN |             |             |                             |                       |  |
|            | Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                           | Art. 277 REGLAMENTO LRH                                                                                                              |                        | DÁTUM                                       | ZONA        | ESTE (m)    | NORTE (m)                   |                       |  |
|            | 1. Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso                                                                                                                                                                | a. Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua |                        | WGS84                                       | 19 Sur      | 338 210     | 8 473 919                   |                       |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                        | UBICACIÓN POLÍTICA                          |             |             |                             |                       |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                        | DEPARTAMENTO                                | PROVINCIA   | DISTRITO    |                             |                       |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                        | Puno                                        | Carabaya    | Ollachea    |                             |                       |  |

**ARTÍCULO 2.- DISPONER** que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

**ARTÍCULO 3.- DISPONER** como Medida Complementaria el cese de la utilización ilegítima del recurso hídrico y otorgándole un plazo máximo de hasta tres (3) meses al señor Franklin Alferez Quea, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, para que regularice y obtenga el derecho de uso de agua correspondiente.

**ARTÍCULO 4.- DISPONER** que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

**ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR** en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 de la presente resolución y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

**ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR** la presente resolución al señor Franklin Alferez Quea en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: [www.ana.gob.pe](http://www.ana.gob.pe)

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA**  
DIRECTOR  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BDF78D1C